КУРС НЕМЕЦКОГО · ГРИГОРИЙ · C1 · МЕДИЦИНСКИЙ C1 · ПРАВО · ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

Урок 93. Право врача: «Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht»

Право в немецкоязычной медицине — это не далёкие кодексы, а ежедневные фразы: как разъяснить операцию так, чтобы согласие было действительным, что и когда записать, кому и что можно сказать, почему нельзя отправить снимок коллеге в мессенджер. В уроке — язык **Aufklärung**, **Dokumentation** и **Datenschutz** и основные правила Германии и Австрии. **Это не юридическая консультация:** детали — в правилах вашей клиники и палаты. У каждой фразы [транскрипция].

1 ⭐ Разъяснение: rechtzeitig, mündlich, verständlich

В Германии это закреплено в *Patientenrechtegesetz* (§ 630e BGB): разъяснять **устно**, **своевременно** (чтобы было время подумать), **понятно**, о **рисках, пользе и альтернативах**. Бланк (*Aufklärungsbogen*) — только дополнение, он не заменяет разговор. Копию подписанных документов пациент получает.

что	фраза
цель и ход	**Wir möchten die erweiterte Vene von innen mit dem Laser verschließen.**
риски	**Häufig sind Blutergüsse, selten eine Thrombose oder eine Nervenreizung.**
альтернативы	**Alternativ gibt es eine Operation, eine Schaumverödung oder Kompression.**
без лечения	**Ohne Behandlung können die Beschwerden zunehmen.**
время	**Sie müssen sich nicht sofort entscheiden.**

Ich erkläre Ihnen jetzt den Eingriff, die Risiken und die Alternativen.
[ихь эрклеэрэ инэн йецт дэн айнгриф, ди ризикэн унт ди альтэрнатиивэн]
Сейчас объясню вмешательство, риски и альтернативы.

Häufig sind Blutergüsse, selten kommt es zu einer Thrombose.
[хойфихь зинт блютэргюсэ, зэльтэн комт эс цу айнэр тромбоозэ]
Часто бывают синяки, редко — тромбоз.

Alternativ gibt es eine Schaumverödung oder eine konservative Behandlung mit Strümpfen.
[альтэрнатииф гипт эс айнэ шаумфэрёдунг одэр айнэ консэрватиивэ бэхандлунг мит штрюмпфэн]
Альтернативы — пенная склеротерапия или консервативное лечение чулками.

Der Bogen ersetzt nicht unser Gespräch. Haben Sie noch Fragen?
[дэа боогэн эрзэцт нихьт унзэр гэшпрээх. хабэн зи нох фраагэн]
Бланк не заменяет наш разговор. Остались вопросы?

Eine Kopie der unterschriebenen Aufklärung bekommen Sie mit.
[айнэ копии дэр унтэршриибэнэн ауфклеэрунг бэкомэн зи мит]
Копию подписанного разъяснения получите с собой.

2 ⭐⭐ Документация: zeitnah, vollständig, nachvollziehbar

Записывать **сразу** (zeitnah), всё существенное, исправления — так, чтобы было видно, **что** изменено и **когда**. Хранить — **не меньше 10 лет** (и в Германии, и в Австрии). Врачебное правило: *Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht* — в споре недокументированное считается несделанным. Пациент имеет право **посмотреть свою карту** (Akteneinsicht).

Was nicht dokumentiert ist, gilt als nicht gemacht.
[вас нихьт докумэнтиирт ист, гильт альс нихьт гэмахт]
Что не задокументировано, считается несделанным.

Ich dokumentiere das Aufklärungsgespräch gleich in der Akte.
[ихь докумэнтиирэ дас ауфклеэрунгсгэшпрээх гляйхь ин дэр актэ]
Сразу запишу разговор-разъяснение в карту.

Die Patientin lehnt die Thromboseprophylaxe nach ausführlicher Aufklärung ab.
[ди пациэнтин лээнт ди тромбоозэпрофилаксэ нах аусфюрлихьэр ауфклеэрунг ап]
Пациентка после подробного разъяснения отказывается от профилактики тромбоза.

Änderungen müssen als solche erkennbar sein, mit Datum und Namen.
[эндэрунгэн мюсэн альс зольхьэ эркэнбаар зайн, мит даатум унт наамэн]
Изменения должны быть видны как изменения — с датой и именем.

Ich möchte meine Krankenakte einsehen.
[ихь мёхьтэ майнэ кранкэнактэ айнзээн]
Я хочу посмотреть свою медицинскую карту.

Das ist Ihr Recht. Ich vereinbare einen Termin dafür.
[дас ист иа рэхьт. ихь фэрайнбаарэ айнэн тэрмиин дафюр]
Это ваше право. Назначу для этого время.

3 ⭐⭐ Отказ пациента и способность к согласию

Взрослый пациент, способный к согласию (*einwilligungsfähig*), может отказаться от лечения — даже неразумно. Ваша задача — разъяснить последствия и **задокументировать** отказ. Если пациент не способен понять — нужен представитель (доверенность, опекун) или, в экстренной ситуации, лечение по предполагаемой воле.

Ich will die Operation nicht. Ich gehe nach Hause.
[ихь виль ди опэрацьён нихьт. ихь гээ нах хаузэ]
Я не хочу операцию. Я иду домой.

Das ist Ihre Entscheidung. Ich möchte nur sicher sein, dass Sie die möglichen Folgen kennen.
[дас ист иэрэ энтшайдунг. ихь мёхьтэ нур зихьэр зайн, дас зи ди мёёглихьэн фольгэн кэнэн]
Это ваше решение. Я лишь хочу убедиться, что вы знаете возможные последствия.

Bitte unterschreiben Sie, dass Sie gegen ärztlichen Rat gehen.
[битэ унтэршрайбэн зи, дас зи гээгэн ээрцтлихьэн рат гээн]
Пожалуйста, подпишите, что уходите вопреки совету врача.

Sie können jederzeit wiederkommen, auch heute Nacht.
[зи кёнэн йээдэрцайт видэркомэн, аух хойтэ нахт]
Вы можете вернуться в любой момент, даже сегодня ночью.

Ist der Patient einwilligungsfähig? Versteht er, worum es geht?
[ист дэа пациэнт айнвилигунгсфээихь? фэрштээт эа, ворум эс гээт]
Способен ли пациент дать согласие? Понимает ли он, о чём речь?

4 ⭐⭐⭐ Данные и соцсети

Имя, дата рождения, диагнозы, снимки — под врачебной тайной (🇩🇪 Schweigepflicht, 🇦🇹 Verschwiegenheitspflicht) и защитой данных (DSGVO). Нельзя: фото пациентов и документов в соцсети, снимки в личный мессенджер, разговоры о пациентах в лифте. Для блогов врачей — только **обезличенно** и, если узнаваемо, — с **письменного согласия**.

Kannst du mir das CT schnell per WhatsApp schicken?
[канст ду миа дас цэ-тэ шнэль пэр вотсэп шикэн]
Скинешь мне КТ быстро в WhatsApp?

Lieber nicht, das ist nicht datenschutzkonform. Ich schicke es dir über das Kliniksystem.
[лиибэр нихьт, дас ист нихьт даатэншуцконформ. ихь шикэ эс диа юбэр дас клиникзюстээм]
Лучше нет, это нарушает защиту данных. Отправлю через систему клиники.

Für das Video brauche ich Ihre schriftliche Einwilligung, und Ihr Gesicht ist nicht zu sehen.
[фюр дас виидэо браухэ ихь иэрэ шрифтлихьэ айнвилигунг, унт иа гэзихьт ист нихьт цу зээн]
Для видео мне нужно ваше письменное согласие, и лица не будет видно.

Lass uns im Aufzug nicht über Patienten sprechen.
[ляс унс им ауфцук нихьт юбэр пациэнтэн шпрэхьэн]
Давай не будем говорить о пациентах в лифте.

Ich melde den Vorfall dem Datenschutzbeauftragten.
[ихь мэльдэ дэн форфаль дэм даатэншуцбэауфтраагтэн]
Сообщу о случае уполномоченному по защите данных.

5 Разъяснение перед ЭВЛК

Yannick — врач, Anna — пациентка. Проверьте: цель, риски, альтернативы, время подумать, документация.

Aufklärung накануне

Frau Moser, die Operation ist erst in einer Woche, deshalb erkläre ich Ihnen heute alles in Ruhe.

[фрау моозэр, ди опэрацьён ист ээрст ин айнэр вохэ, дэсхальп эрклеэрэ ихь инэн хойтэ алес ин руэ]

Госпожа Мозер, операция только через неделю, поэтому сегодня спокойно всё объясню.

D

Wir verschließen die kranke Vene von innen mit Laserenergie, in örtlicher Betäubung.

[виа фэршлиисэн ди кранкэ вээнэ фон инэн мит лээзэрэнэргии, ин ёртлихьэр бэтойбунг]

Мы закрываем больную вену изнутри энергией лазера, под местной анестезией.

D

P

Was kann dabei passieren?

[вас кан дабай пасиирэн]

Что при этом может случиться?

Häufig sind Blutergüsse und ein Ziehen. Selten eine Thrombose oder eine Nervenreizung mit Taubheitsgefühl.

[хойфихь зинт блютэргюсэ унт айн циэн. зэльтэн айнэ тромбоозэ одэр айнэ нэрвэнрайцунг мит таупхайтсгэфююль]

Часто — синяки и тянущее ощущение. Редко — тромбоз или раздражение нерва с онемением.

D

P

Und wenn ich nichts mache?

[унт вэн ихь нихьтс махэ]

А если ничего не делать?

Dann können die Beschwerden zunehmen. Alternativ gibt es auch eine Schaumverödung oder Kompressionsstrümpfe.

[дан кёнэн ди бэшвэрдэн цунээмэн. альтэрнатииф гипт эс аух айнэ шаумфэрёдунг одэр компрэсьёнсштрюмпфэ]

Тогда жалобы могут нарастать. Альтернативы — пенная склеротерапия или компрессионные чулки.

D

Sie müssen nicht heute unterschreiben. Nehmen Sie den Bogen mit und lesen Sie ihn in Ruhe.

[зи мюсэн нихьт хойтэ унтэршрайбэн. нээмэн зи дэн боогэн мит унт лээзэн зи ин ин руэ]

Подписывать сегодня не обязательно. Возьмите бланк и спокойно прочитайте.

D

Danke, das ist mir lieber.

[данкэ, дас ист миа лиибэр]

Спасибо, так мне спокойнее.

P

Ich notiere unser Gespräch in der Akte. Bis nächste Woche!

[ихь нотиирэ унзэр гэшпрээх ин дэр актэ. бис нээхьстэ вохэ]

Запишу наш разговор в карту. До следующей недели!

D

6 Частые ошибки

~~Lesen Sie den Bogen und unterschreiben Sie hier.~~ разъяснение — устно	**Ich erkläre Ihnen jetzt … — der Bogen ersetzt nicht das Gespräch.**
~~Aufklärung im OP-Vorraum fünf Minuten vor dem Eingriff~~ своевременность	**rechtzeitig, mit Bedenkzeit**
~~Risiken weglassen, um nicht zu verunsichern~~ полнота	**häufige und schwere seltene Risiken nennen**
~~Keine Alternativen nennen~~ альтернативы — обязательно	**Alternativ gibt es …**
~~Отказ пациента устно, без записи~~ не задокументировано — не было	**… lehnt nach ausführlicher Aufklärung ab — dokumentiert**
~~Befund per WhatsApp an den Kollegen~~ защита данных	**über das Kliniksystem**
~~Patientenfoto in der Story, «aber ohne Namen»~~ узнаваемость = нарушение	**nur mit schriftlicher Einwilligung, nicht erkennbar**

7 Домашка

1. Перечислите пять частей разъяснения перед склеротерапией — по одной фразе.

2. Задокументируйте: пациент после разъяснения отказывается от госпитализации при подозрении на ТГВ.

3. Вежливо откажите коллеге: просит переслать снимок в мессенджер.

4. Как попросить согласие пациентки на публикацию фото «до/после» для блога?

5. Своё: проведите вслух разъяснение перед ЭВЛК (3 минуты), затем запишите его в карту в 3 предложениях.

Ответы для самопроверки — нажми и послушай:

Ziel und Ablauf, häufige und seltene Risiken, Alternativen, Folgen ohne Behandlung, Bedenkzeit.

[циль унт аплауф, хойфигэ унт зэльтэнэ ризикэн, альтэрнатиивэн, фольгэн оонэ бэхандлунг, бэдэнкцайт]

1.

Der Patient lehnt nach ausführlicher Aufklärung über das Risiko einer Lungenembolie die stationäre Aufnahme ab.

[дэа пациэнт лээнт нах аусфюрлихьэр ауфклеэрунг юбэр дас ризико айнэр люнгэнэмболии ди штацьёнээрэ ауфнаамэ ап]

2.

Das darf ich leider nicht per Messenger schicken. Ich stelle es dir ins Kliniksystem.

[дас дарф ихь ляйдэр нихьт пэр мэсэнджэр шикэн. ихь штэлле эс диа инс клиникзюстээм]

3.

Dürfte ich die Fotos anonym verwenden? Dafür bräuchte ich Ihre schriftliche Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können.

[дюрфтэ ихь ди фоотос анонюм фэрвэндэн? дафюр бройхьтэ ихь иэрэ шрифтлихьэ айнвилигунг, ди зи йээдэрцайт видэрруфэн кёнэн]

4.

📓 Все фразы урока уже в ЗУБРе — колода «Урок 93». Открыть тренажёр →
📘 Связано с уроками 52 (информированное согласие), 84 (врачебная тайна по телефону),

91 (согласие в исследовании) и 92 (документация).

🎬 Видео к уроку



Arzt reagiert: "Pflegekräfte gehen im Nachtdienst live auf TikTok" | Patientendaten & Datenschutz

DoktorWeigl · 4:00 · смотреть на YouTube ▶

Доктор Вайгль реагирует на медработника, который вёл трансляции из ночной смены и показывал данные пациентов. Короткий ролик о доверии, врачебной тайне и о том, что можно и нельзя врачу в соцсетях — особенно полезно тем, кто сам ведёт блог.

Где что в ролике:

- 0:00 — что случилось
- 0:23 — доверие к медикам
- 0:44 — данные пациентов
- 1:49 — выписка в кадре
- 2:11 — это наказуемо
- 2:33 — освобождение от тайны
- 2:56 — совет врачам-блогерам

Задания к видео:

1. Почему, по словам врача, защита данных так важна для лечения?
   ▶ ответ
2. Что попало в кадр в трансляциях?
   ▶ ответ
3. Какие данные называют защищёнными?
   ▶ ответ
4. Когда врач может раскрыть сведения о пациенте, например в суде?
   ▶ ответ
5. Какой совет дают коллегам-блогерам?
   ▶ ответ

Урок 93 · C1 · медицинский C1 · право · 29.10.2026 · Право врача: Aufklärungspflicht, документация, данные